

Análise dos Aspectos Controversos da Sentença Absolutória no Caso “Ninho do Urubu”

Contexto Fático e Processual da Sentença

Em 8 de fevereiro de 2019, um incêndio no Centro de Treinamento George Helal – popularmente conhecido como *Ninho do Urubu*, do Clube de Regatas do Flamengo – resultou na morte de dez adolescentes atletas das categorias de base e em lesões graves em outros três ¹ ². O Ministério Público do Rio de Janeiro ofereceu denúncia imputando a **onze dirigentes e funcionários do clube** a prática de delito de incêndio culposo qualificado pelo resultado morte e lesão (art. 250, §2º, c/c art. 258 do CP, em referência ao art. 121, §3º – homicídio culposo – por 10 vezes, e ao art. 129 – lesão corporal culposa – por 3 vezes) em concurso formal ³ ⁴. Tratava-se, essencialmente, de responsabilizar penalmente esses agentes por **negligência** no dever de garantir condições seguras no alojamento dos jovens, uma vez que o fogo – iniciado em um aparelho de ar-condicionado – alastrou-se rapidamente devido a características estruturais precárias, como painéis de poliuretano inflamáveis, única rota de fuga estreita e falta de equipamentos adequados de combate a incêndio ⁵ ⁶.

Após longa instrução probatória, sobreveio sentença em outubro de 2025, na 36ª Vara Criminal do Rio de Janeiro (Proc. nº 0008657-88.2021.8.19.0001), na qual o Juízo julgou improcedente a pretensão punitiva estatal. A sentença extinguiu a punibilidade de um dos acusados (o ex-Presidente do clube, Eduardo Bandeira de Mello, por razões processuais supervenientes) e **absolveu os demais dez réus** – sendo um deles absolvido sumariamente já antes do julgamento e outros dois com a própria denúncia rejeitada de plano, restando sete julgados ao final. Em resumo, o juízo absolveu todos os acusados remanescentes por entender não comprovadas, no mérito, as condições necessárias à responsabilização penal culposa de cada um. Os fundamentos formais e materiais dessa decisão envolvem diversos **pontos juridicamente controversos**, os quais analisaremos em separado a seguir, com foco didático nos aspectos processuais e de direito penal suscitados pela sentença. Em cada tópico, serão expostos os fundamentos adotados na decisão e as possíveis interpretações alternativas existentes na legislação, na doutrina contemporânea – incluindo autores de destaque como Claus Roxin, Cezar Roberto Bitencourt, Rogério Greco, Guilherme Nucci, Eugenio Zaffaroni, entre outros – e na jurisprudência dos Tribunais Superiores (STJ e STF) até outubro de 2025. O objetivo é puramente acadêmico e descritivo, promovendo a reflexão crítica dos operadores do direito sobre os limites e alternativas dogmáticas aplicáveis ao caso, **sem emitir juízo de valor sobre culpabilidade** ou tomar partido entre acusação e defesa.

Questões Processuais Preliminares

Antes de adentrar o mérito, a sentença examinou diversas **preliminares processuais suscitadas pelas defesas**, relacionadas à validade da acusação e das provas. Esses temas – inépcia da denúncia, ausência de justa causa, violação ao princípio da congruência (adstrição) e cadeia de custódia da prova – são particularmente importantes, pois dizem respeito a garantias processuais penais básicas e são objeto de rica discussão jurisprudencial.

Inépcia da Denúncia por Ausência de Individualização

Duas defesas (dos réus **Antônio e Edson**) alegaram que a denúncia seria inepta, por ser genérica e contraditória, em violação ao art. 41 do Código de Processo Penal ⁷. Argumentou-se que a peça acusatória não descreveu de forma individualizada quais condutas imprudentes, negligentes ou imperitas cada acusado teria praticado, limitando-se a imputar o crime culposos com base apenas na posição de cargo que ocupavam ⁸ ⁹. Essa alegação remete ao **requisito de exposição detalhada do fato criminoso e das condutas dos acusados**, previsto no CPP, cuja inobservância acarreta inépcia. De fato, o STF e o STJ têm decidido reiteradamente que a denúncia **não pode ser genérica**, devendo individualizar, ao menos minimamente, a participação de cada acusado no crime sob apuração ¹⁰. A jurisprudência superior considera inepta a inicial acusatória que imputa delitos coletivamente a um grupo de pessoas sem delimitar as condutas pessoais, pois isso fere o direito de defesa e o contraditório ¹⁰. Nesse sentido, *“a mera posição de sócio ou administrador, por si só, não basta para justificar uma acusação criminal”*, devendo a acusação indicar qual ação ou omissão concreta de cada agente contribuiu para o resultado ilícito ¹¹.

No caso em tela, contudo, o juiz rejeitou a preliminar de inépcia. A sentença destacou que o Ministério Público descreveu suficientemente a conduta a ser apurada em relação a cada réu, **instruiu a denúncia com elementos indicativos do nexo entre cada acusado e o incêndio**, e assim atendeu aos requisitos do art. 41 do CPP ¹². Por exemplo, quanto ao réu Edson (que atuava na área de manutenção elétrica), salientou-se que a denúncia explicitou sua possível ligação com o sinistro, mencionando que o fogo iniciou-se no ar-condicionado no qual ele realizara intervenção técnica dias antes do evento ¹². Esse nível de detalhamento, na visão do juízo, afastaria a alegação de acusação genérica, pois há descrição de *“elementos de informação que demonstravam minimamente a participação de Edson no incêndio”* ¹². Assim, a decisão concluiu não haver inépcia nem falta de correlação fática que impedisse a defesa, **considerando a denúncia apta**.

Ainda que a preliminar tenha sido afastada no processo, este ponto permite debate acadêmico. Poder-se-ia argumentar, alternativamente, que alguns acusados foram denunciados com base apenas em sua função hierárquica, sem indicação clara de qual dever específico teriam violado – o que configuraria sim uma denúncia genérica. A prática de imputar culpa indistintamente a todos membros de uma diretoria por um resultado ocorrido, **sem individualizar condutas**, é criticada e vem sendo rechaçada pelos tribunais superiores ¹⁰. Por exemplo, no contexto de crimes societários complexos, o STJ já anulou ações penais por entender que a inicial não estabelecia o liame entre cada agente e os fatos narrados, ferindo o art. 41 do CPP e o direito de defesa ¹⁰. Para Cezar Roberto Bitencourt, a imputação coletiva genérica esvazia a função do tipo penal e viola a personalidade da responsabilidade, devendo ser evitada (BITENCOURT, *Tratado de Direito Penal*, 2023). Portanto, em tese, se a denúncia do caso Ninho do Urubu não especificasse as omissões imprudentes de cada acusado – por exemplo, limitando-se a afirmar que *“todos os denunciados negligenciaram deveres de segurança”* –, tal generalidade poderia sim configurar inépcia formal. A sentença considerou que não era o caso, mas o **ponto permanece controvertido**: a suficiência descritiva da peça inicial sempre será examinada caso a caso, e divergências interpretativas são naturais sobre o quão minuciosa deve ser a individualização das condutas para se cumprir o art. 41 do CPP.

Ausência de Justa Causa para a Ação Penal

Em complemento às alegações de inépcia, as mesmas defesas sustentaram a **ausência de justa causa** para o prosseguimento da ação penal, por falta de suporte probatório mínimo contra determinados réus ¹³. No processo penal brasileiro, exige-se, para receber a denúncia, indícios razoáveis de autoria e materialidade – a chamada *justa causa* (CPP, art. 395, III). A defesa do réu Edson, por exemplo, argumentou que não havia substrato fático-probatório que o vinculasse ao incêndio, já que “as

questões de manutenção elétrica fugiam ao escopo de seu contrato” ¹⁴ . Em outras palavras, Edson alegou não haver evidências de que sua atuação contribuiu para o sinistro, de modo que ele não deveria nem ter sido processado.

A sentença, porém, **também afastou essa preliminar**, enfatizando que já na fase de recebimento da denúncia identificou-se material indiciário mínimo contra os acusados remanescentes ¹⁵ ¹⁶ . No caso de Edson, como visto, o fato de o laudo pericial indicar o ar-condicionado (objeto de sua manutenção) como ponto inicial do fogo fornecia indicativos suficientes de possível nexos causal para justificar a acusação ¹² . De forma geral, o juízo mencionou que, no momento do recebimento, *“havia elementos indiciários mínimos, aferidos em cognição sumária, aptos a autorizar o prosseguimento da ação penal”*, de modo que não se poderia falar em falta de justa causa ¹⁷ .

Sob o prisma doutrinário, a *justa causa* é tradicionalmente entendida como a **exigência de suporte probatório inicial idôneo** que demonstre plausibilidade da acusação. Não se trata de prova cabal (a qual só se forma no curso do processo), mas de indícios que confirmem seriedade à imputação. Rogério Greco leciona que, sem justa causa, a ação penal configura constrangimento ilegal e deve ser trancada, cabendo *habeas corpus* em favor do acusado (GRECO, *Curso de Direito Penal*, 2021). O STJ, em diversas oportunidades, trancou ações penais onde a denúncia carecia completamente de elementos de autoria ou materialidade que a respaldassem – por exemplo, quando não havia nenhum liame entre o réu e o fato delituoso narrado, ou quando o fato manifestamente não constituía crime ¹⁰ . No caso presente, havia de fato um extenso inquérito civil e policial que antecedeu a denúncia, contendo laudos técnicos, depoimentos e documentos sobre as condições do CT e a possível conduta de cada gestor. Isso provavelmente pesou na decisão de admitir justa causa. Entretanto, uma análise crítica poderia questionar se, para alguns réus, os **elementos indiciários eram realmente consistentes ou apenas derivavam de suposições pela posição ocupada**. Por exemplo, houve acusados inicialmente incluídos apenas por estarem no organograma (membros do Conselho Diretor) sem participação direta nas decisões de segurança. Tanto é assim que a própria sentença, em fase anterior, rejeitou a denúncia contra dois réus (Luiz Felipe e Carlos Noval) por ausência de justa causa – entendeu-se que contra eles nem sequer havia indícios de conduta imprudente, já que um apenas demandara a instalação dos módulos e outro era técnico terceirizado, **não tendo controle sobre a área de segurança** ¹⁸ ¹⁹ . Esse ponto demonstra que a suficiência dos indícios de autoria foi objeto de escrutínio e solução distinta para diferentes indivíduos. Acadêmicos poderiam explorar se, **em relação aos que permaneceram acusados**, os indícios eram robustos o bastante. A resposta passa pela valoração inicial da prova indiciária – matéria em que a jurisprudência do STJ confere certa discricionariedade ao juiz do processo, desde que presentes elementos de informação concretos. Em suma, a sentença concluiu haver justa causa para todos os réus remanescentes, mas reconheceu a ausência dela quanto a imputações específicas e mesmo quanto a alguns acusados, o que ilustra bem a dificuldade de imputar responsabilidade individual em estruturas colegiadas.

Princípio da Congruência (Adstrição) entre Acusação e Sentença

Outra preliminar levantada foi a de **violação ao princípio da correlação (congruência) entre a acusação e a decisão**. A defesa do réu Antônio alegou que o juiz que analisou a resposta à acusação (o *juiz tabelar*, em decisão intermediária) teria extrapolado os fatos narrados na denúncia ao ratificar seu recebimento ²⁰ ²¹ . Concretamente, sustentou-se que esse magistrado acrescentou, em sua decisão de admissibilidade, detalhes não contidos na peça acusatória – por exemplo, indicando que Antônio possuía ingerência sobre a segurança do CT e que tivera ciência da falta de alvará, devendo ter comunicado superiores ou se afastado ²² ²³ . A defesa viu nisso uma indevida modificação da imputação, em afronta ao princípio da *adstrição*, segundo o qual o julgador não pode inovar na descrição dos fatos ou julgar o réu por fato diverso do narrado na denúncia (sob pena de nulidade, conforme a máxima *“nemo iudex ultra petita partium”* no processo penal) ²⁴ .

A sentença enfrentou esse tema transcrevendo os trechos da denúncia e da decisão questionada, concluindo não ter havido violação da congruência ²⁰ ²⁵. Esclareceu que o julgador, ao receber a denúncia, apenas explicitou consequências lógicas dos fatos imputados – como a obrigação de Antônio, na qualidade de Diretor responsável, de agir diante das irregularidades conhecidas –, sem, contudo, modificar ou acrescentar fatos novos. Assim, entendeu que **não ocorreu desvirtuamento da acusação original**, mas apenas uma interpretação dos indícios existentes, cabendo ao processo confirmar ou não aquelas suposições ²² ²³. A decisão frisa que não competia ao juízo “remodelar a imputação, mas apenas julgá-la nos estritos limites traçados” pelo MP ²⁶, reafirmando o respeito à adstrição.

Do ponto de vista teórico, o princípio da correlação (ou congruência) entre **acusação e sentença** é garantia fundamental do processo penal, derivada dos arts. 5º, LV, da CF e 383 do CPP. Significa que o réu só pode ser condenado por fato descrito na denúncia ou queixa, sendo nula a sentença *ultra* ou *extra petita* – ou seja, aquela que condena por fato não narrado ou por definição jurídica mais grave sem prévia oportunidade de defesa ²⁷ ²⁴. Trata-se de corolário do contraditório: o acusado defende-se dos fatos imputados, e não de fatos aleatórios colhidos no processo (salvo hipóteses de emendatio libelli, que ainda assim guardam correspondência fática). A controvérsia suscitada pela defesa de Antônio reflete uma situação sutil: **até que ponto o juiz, ao receber a denúncia, pode “complementar” a descrição fática** com base nos autos? A rigor, ele não pode suprir deficiências da peça acusatória nem modificar o núcleo do fato. Por outro lado, pode esclarecer os limites da imputação. No caso, a denúncia já mencionava que Antônio sabia da falta de licenças e negligenciou providências ²¹ ²⁸; a decisão de recebimento apenas destacou que ele *poderia e deveria* ter comunicado seus superiores ou se recusado a continuar naquele contexto clandestino ²³. Isso é uma inferência que talvez a acusação tenha subentendido mas não escrito literalmente. Houve debate se essa inferência configuraria nova acusação (falha de congruência) ou apenas uma perspectiva do juiz sobre o mesmo fato. A sentença posicionou-se pela segunda opção, rejeitando a preliminar.

Na literatura, autores como Eugênio Pacelli e Aury Lopes Jr. alertam que o juiz não pode exercer um papel de supridor da acusação, sob pena de violar a imparcialidade e a paridade de armas – especialmente na fase de recebimento da denúncia, quando vigora uma análise formal da peça. Se, para evitar rejeitar a denúncia, o magistrado precisa *complementá-la* significativamente, há quem entenda ser mais correto rejeitá-la por inépcia ou determinar sua emenda. Já outros veem com naturalidade que, na decisão de pronúncia (no Tribunal do Júri) ou em despachos saneadores, o juiz delimite fatos e indique pontos a provar, sem que isso viole a correlação, desde que não inclua fatos novos. O STJ já firmou que a sentença não pode condenar por elemento fático não contido na inicial, sob nulidade absoluta ²⁷. No caso concreto, não chegou a se materializar qualquer incongruência na **sentença final** – que, ao absolver, obviamente não inovou em prejuízo dos réus. Logo, a discussão ficou no âmbito hipotético e procedimental. Ainda assim, academicamente, o episódio ilustra a tensão entre *flexibilidade interpretativa* do juiz ao admitir a acusação e a *rigidez garantista* da vinculação aos termos da denúncia. É um convite para refletir sobre os limites da atuação judicial na fase inicial: até onde vai a “análise dos indícios” sem transbordar em alteração dos fatos imputados? Esse debate permanece aberto na doutrina processual penal, mas no caso específico o Judiciário o solucionou repelindo a alegada ofensa ao princípio da congruência.

Cadeia de Custódia da Prova Pericial

Por fim, quatro réus (Claudia, Danilo, Fábio e Wesley) suscitaram preliminar de **nulidade da prova pericial por quebra da cadeia de custódia**, invocando os arts. 158-A e seguintes do CPP ²⁹. Alegou-se que teriam ocorrido falhas na preservação e documentação dos vestígios do local do incêndio, comprometendo a idoneidade dos laudos. Essa questão remete à Lei 13.964/2019 (*Pacote Anticrime*), que introduziu no CPP disciplina expressa da cadeia de custódia: um conjunto de procedimentos para manter e registrar a história do vestígio, garantindo sua integridade desde a coleta até a análise pericial

(CPP, art. 158-A). Violação dessa cadeia – por exemplo, perda de lacres, armazenamento incorreto de evidências ou lapsos no registro de transferências – pode levantar dúvidas sobre a confiabilidade da prova científica obtida.

No caso do incêndio do CT, as defesas apontaram possíveis irregularidades na coleta e guarda dos fragmentos do aparelho de ar-condicionado (ponto de origem do fogo) e de outros materiais periciados ²⁹. A sentença, porém, rejeitou também essa preliminar, não reconhecendo nulidade automática. Em consonância com a tendência jurisprudencial, o juízo ressaltou que a mera inobservância formal de etapas da cadeia de custódia **não acarreta imediata inadmissibilidade da prova**, devendo o magistrado avaliar concretamente se a irregularidade comprometeu a confiabilidade do resultado pericial ³⁰. Esse entendimento reflete posição já adotada pela 6ª Turma do STJ: *“a violação da cadeia de custódia [...] não implica, de maneira obrigatória, a inadmissibilidade ou nulidade da prova colhida. Eventuais irregularidades devem ser sopesadas [...] a fim de decidir se a prova questionada ainda pode ser considerada confiável”* ³⁰. Ou seja, é necessário verificar se houve efetivo prejuízo ou risco de adulteração. No precedente paradigmático (HC 653515/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti, j. 07/12/2021), o STJ anulou uma condenação por tráfico porque a droga chegou à perícia em embalagem inadequada e sem lacre, não sendo possível atestar que a substância examinada era a mesma apreendida ³¹ ³². Mas enfatizou-se que não se trata de nulidade per se: deve-se analisar caso a caso ³³ ³⁴.

Transpondo para o caso do Ninho do Urubu, parece que o juiz considerou que, apesar das alegadas falhas, as conclusões periciais eram corroboradas por outros elementos (depoimentos de testemunhas oculares, dados técnicos convergentes) ⁵, e não havia indícios de adulteração de vestígios que pusessem em xeque todo o acervo probatório. Por isso, ele manteve os laudos nos autos e apreciou seu conteúdo livremente. Do ponto de vista acadêmico, poder-se-ia questionar: *quais seriam as consequências ideais de uma quebra da cadeia de custódia no processo penal brasileiro?* Há quem defenda postura mais rigorosa – seguindo modelos como o norte-americano, onde provas físicas com cadeia comprometida costumam ser descartadas, em respeito estrito à due process of law. Contudo, a posição prevalente aqui, sufragada pelo STJ, é menos automática: irregularidades devem ser interpretadas à luz do princípio da proporcionalidade e do prejuízo. Caso a quebra impeça vincular com segurança o vestígio ao crime ou ao acusado, a prova torna-se imprestável (inidônea) ³⁵ ³⁶. Caso contrário, se ainda é possível confiar razoavelmente nos resultados (por exemplo, porque a falha foi meramente formal e não há suspeita de contaminação ou troca de material), a prova pode ser utilizada. Essa filtragem foi o que ocorreu na sentença – que não constatou, no incêndio em questão, comprometimento fatal da evidência pericial colhida. Assim, os laudos de exame de local e de equipamentos, bem como os necroscópicos, foram valorados normalmente, servindo de base (ao lado de testemunhos) para a reconstrução dos fatos ³⁷ ⁶. Vale pontuar, entretanto, que a rigor técnico-científico na custódia de vestígios é tema emergente e controverso: a jurisprudência ainda está se consolidando após o Pacote Anticrime de 2019. Pesquisas jurídicas recentes (v.g. Mariana Goyos, 2022) sugerem que uma cadeia de custódia robusta é elemento essencial para a evidência forense confiável, mas reconhecem que nem toda falha formal gera, por si só, uma violação aos direitos do réu – devendo-se comprovar o *nexo de prejudicialidade*. No caso do CT do Flamengo, a recusa judicial em invalidar as provas periciais indica que, no entender do julgador, *não houve prejuízo material*, e essa conclusão não foi objeto de reforma (já que a absolvição tornou prejudicados eventuais recursos do MP quanto ao tema).

Em suma, **as questões processuais preliminares foram todas rejeitadas** pelo juízo, confirmando a higidez formal do processo e permitindo o exame do mérito. Restou evidente, todavia, que tais temas – notadamente a clareza da denúncia e a preservação dos vestígios – carregam discussões doutrinárias e jurisprudenciais relevantes, onde posições divergentes poderiam levar a desfechos distintos (por exemplo, trancamento parcial da ação ou exclusão de determinada prova). Isso demonstra a

importância de procedimentos bem feitos e acusações bem delimitadas em casos complexos: qualquer vício inicial poderia inviabilizar a responsabilização penal, independentemente do mérito.

Aspectos Materiais de Direito Penal no Mérito

Superadas as preliminares, a sentença passou à análise de mérito quanto aos sete réus efetivamente levados a julgamento (após as absolvições sumárias e extinções mencionadas). Tratava-se, essencialmente, de verificar a existência ou não de **crime culposo** atribuível a cada agente, dentro do quadro fático do incêndio. No âmbito dessa análise, a decisão abordou diversos conceitos e teorias de Direito Penal e Processual Penal: autoria e participação em crime culposo, omissão imprópria (comissiva por omissão), distinção entre dolo eventual e culpa consciente, nexo causal, imputação objetiva (criação de risco não permitido e realização do risco no resultado), princípio da confiança, bem como questões de responsabilidade em estruturas organizacionais complexas (inclusive a impossibilidade de responsabilização penal da pessoa jurídica no caso). São pontos de notório **debate doutrinário**, pois envolvem os limites da expansão da responsabilidade penal frente a resultados danosos derivados de comportamentos omissivos ou negligentes em contexto corporativo. A sentença absolveu os réus principalmente por entender não configurados certos requisitos desses institutos (por exemplo, ausência de dever jurídico específico de agir de alguns, ou inexistência de nexo de causalidade comprovado). A seguir, examinamos cada tópico, expondo o entendimento adotado pelo juízo e confrontando-o com fundamentos legais, doutrina e jurisprudência que poderiam sustentar interpretação diversa.

Autoria e Participação em Crimes Culposos

Um primeiro ponto fundamental é a discussão sobre **quem pode ser considerado autor de um crime culposo** (no caso, o incêndio culposo qualificado pelos resultados). Diferentemente dos delitos dolosos, em que se admite claramente a figura do partícipe (que concorre para o crime sem realizá-lo diretamente, nos termos do art. 29 do CP), nos delitos culposos a doutrina ensina que a coautoria é possível, mas a participação é atípica ou, no mínimo, atenuada. Isso porque a culpa (*stricto sensu*) pressupõe a violação de um dever de cuidado próprio de quem realiza a conduta arriscada. Claus Roxin explica que *“a responsabilidade culposa não se comunica por via de instigação ou auxílio, eis que sua configuração depende de uma violação pessoal e individual do dever de cuidado; sem tal violação, a causalidade por si só não basta”* ^{38 39}. Em outras palavras, **ninguém responde por crime culposo alheio**: é imprescindível que cada agente tenha cometido, ele próprio, um ato ou omissão imprudente, negligente ou imperito que haja contribuído causalmente para o resultado.

A sentença seguiu essa linha, enfatizando que somente se poderia imputar o incêndio culposo a um acusado se demonstrada uma conduta culposa individual dele. Inclusive, citou doutrina no sentido de que *“apenas a coautoria é juridicamente possível nos delitos culposos, pois a pluralidade de agentes decorre de que cada um, de forma independente, deixa de observar o dever de cuidado devido”* ⁴⁰. Esse entendimento, defendido por autores como Guilherme Nucci e Rogério Greco, significa que em um mesmo evento culposo podem existir **coautores paralelos** (várias pessoas agindo separadamente com culpa, cujas condutas convergem para o resultado), mas não há que se falar em partícipe sem culpa própria. Por exemplo, se dois motoristas, cada um com imprudência, causam um acidente mútuo, ambos podem ser considerados coautores do resultado lesivo, embora não houvesse vínculo subjetivo entre si – é a chamada “autoria colateral em crime culposo” ⁴¹. O essencial é que cada qual violou seu dever de cuidado. Já não seria cabível punir por crime culposo alguém que apenas colaborou materialmente com outrem sem ele próprio agir com culpa. Assim, não existe, por exemplo, “cumplicidade culposa” de quem incentiva outro a ser negligente – se o incentivador não participa da ação de risco, não se pode imputar resultado culposos a ele, à luz do princípio da pessoalidade da culpa.

No caso em exame, esse conceito serviu para delimitar a **autoria culposa de cada réu**: a acusação precisava provar que cada um deles, por ação ou omissão própria, descuidou de seus deveres de segurança de forma causal para o incêndio. A sentença acabou concluindo que essa prova faltou em relação a todos – seja porque não se comprovou uma omissão culposa concreta e específica de cada indivíduo, seja por dúvidas no nexo causal (adiante detalhadas). Mas, hipoteticamente, se houvesse prova de culpa concorrente, nada impediria a coautoria culposa: por exemplo, caso ficasse evidenciado que dois diretores distintos deixaram, cada um em sua área, de tomar providências básicas (um omitindo manutenção elétrica, outro ignorando a instalação de alarmes e saídas de emergência), ambos poderiam ser coautores do homicídio culposos múltiplos. O que não seria aceitável, em hipótese alguma, seria responsabilizar alguém unicamente porque outrem foi negligente. Esta é uma diferença vital em relação aos delitos dolosos: no crime doloso, se A instiga B a praticar um crime e B age, A responde como partícipe doloso mesmo sem executar; mas no crime culposos, se A instiga B a ser descuidado, apenas B será autor culposos – a menos que se demonstre que a conduta instigadora de A também violou um dever objetivo de cuidado (por exemplo, A era instrutor de B e o orientou de forma tecnicamente errada, causando um acidente – aí A teve imperícia e responde culposamente também). Sobre isso, a sentença citou novamente Roxin: *“a imputação culposa exige sempre a violação individual de um dever de cuidado; sem tal violação, a causalidade por si só não basta”* ³⁹.

Desse modo, um ponto de debate possível seria: no contexto do incêndio do Flamengo, **quem exatamente tinha deveres de cuidado e quais seriam eles?** E mais, *cada acusado efetivamente violou esse dever?* A acusação distribuía culpas a diversos setores – presidência do clube, diretoria de base, diretoria de patrimônio, corpo de bombeiros interno etc. A sentença, por sua vez, foi filtrando: por exemplo, sumariamente absolveu Marcus Vinicius (ex-Vice Presidente de Administração) com fundamento no art. 397, III, do CPP, entendendo que os fatos imputados a ele *“não constituíam infração penal”* ⁴² ⁴³. Traduzindo, o juiz considerou que Marcus Vinicius não tinha responsabilidade direta pelas condições do alojamento (ele cuidava de outro centro de treinamento e deixou o cargo antes do incêndio), logo não cometeu fato típico. Essa decisão aplica exatamente a ideia de que **não há responsabilidade culposa objetiva pelo cargo**: se o dirigente não estava investido de dever de evitar aquele resultado específico, não pode ser considerado autor de homicídio culposos. Outro exemplo: os réus Luiz Felipe Pondé (engenheiro contratado) e Carlos Noval (diretor da base) tiveram a denúncia rejeitada contra si porque, em cognição sumária, o magistrado entendeu que as condutas “i” e “iii” imputadas a eles (participação na escolha e instalação dos contêineres e busca de solução para os contêineres) não configuravam, por si, violações de dever de cuidado penalmente relevantes ⁴⁴ ⁴⁵. Reconheceu-se que Luiz Felipe, como engenheiro, não era gestor e apenas executou ordens técnicas, e que Carlos apenas demandou a estrutura mas a execução técnica coube à empresa fornecedora ⁴⁶ ¹⁹. Assim, nenhum dos dois foi tratado como autor de crime – *porque suas ações (ou omissões) não implicaram imprudência juridicamente relevante*, segundo o juiz.

A controvérsia acadêmica que emerge é: essa filtragem foi correta ou poderia ser vista como restritiva em excesso? Há doutrinadores que sustentam que, *em crimes culposos coletivos, a definição de autoria deve ser manejada com cuidado para não gerar impunidades indevidas em cadeia de comando*. No caso de grandes acidentes, muitas vezes várias pessoas contribuíram parcialmente para criar as condições do desastre, e isoladamente nenhuma delas realizou todo o verbo do tipo. Nesses contextos, a tendência moderna é reconhecer **coautorias culposas paralelas** quando cada agente descumpriu seu dever. Nucci exemplifica com acidentes de trânsito envolvendo múltiplos motoristas e até a vítima – todos podem ter parcela de culpa e isso não exclui a responsabilidade penal individual, ainda que haja concorrência de culpas ⁴¹. Esse raciocínio pode ser transposto para um acidente industrial ou um incêndio: se *cada membro* de uma equipe negligenciou uma parte (um ignorou o alvará, outro não instalou extintores, outro deixou fiação irregular etc.), o fato de as culpas serem convergentes não exclui nenhuma – apenas configura um concurso de agentes culposos, sem liame subjetivo.

Portanto, a conclusão central é que **só responde por crime culposo quem viola seu próprio dever de cuidado**, mas podem ser vários os violadores em um mesmo evento, desde que cada qual tenha contribuído causalmente com sua imprudência ou negligência. A sentença absolveu por entender não comprovada essa situação quanto aos réus, mas não negou a possibilidade teórica de coautoria culposa. Pelo contrário, deixou claro que se fosse demonstrado que eles “deram causa” ao resultado por imprudência, poderiam ser responsabilizados – o ponto é que considerou não demonstrado. Em outro caso notório, como o do incêndio da Boate Kiss (Santa Maria/RS, 2013), houve exemplo de coautoria culposa reconhecida no Tribunal do Júri para dois réus (integrantes da banda que acionaram artefatos pirotécnicos) e coautoria dolosa eventual para outros dois (sócios da casa noturna), embora posteriormente tal julgamento tenha sido anulado por questões processuais. Ali, discutiu-se intensamente quem era autor e em que modalidade de culpa ou dolo – evidenciando as dificuldades de enquadramento em tragédias com múltiplos responsáveis. No *Caso Ninho do Urubu*, essa dificuldade de individuar autores culposos contribuiu para as absolvições: se não se pôde atribuir com segurança a violação de dever a cada réu, prevaleceu o in dubio pro reo.

Omissão Imprópria: Dever Jurídico de Evitar o Resultado

Um dos temas centrais da decisão – e de grande relevância teórica – é a possível configuração de **crime omissivo impróprio** (também chamado *comissivo por omissão*) no caso. O incêndio e as mortes decorreram, segundo a acusação, não de uma ação direta dos réus (eles não “atearam fogo” deliberadamente), mas de supostas **omissões**: deixar de cumprir deveres de segurança, não impedindo que condições perigosas permanecessem. Em Direito Penal, a punição de resultados por omissão somente é admissível em hipóteses estritas, definidas no art. 13, §2º do CP. Trata-se da figura do *garante*: aquele que, por força da lei, do contrato, de atos anteriores ou de outra assunção de responsabilidade, tinha obrigação jurídica de evitar o resultado ocorrido. Nesses casos, sua omissão equipara-se, normativamente, à ação causadora do resultado. Explicando: em regra, não fazer nada enquanto um bem jurídico é lesado não configura crime (princípio da reserva legal e da responsabilidade pessoal); porém, se o **sujeito devia e podia agir** para proteger o bem jurídico e se manteve inerte, ele responde como se tivesse praticado a conduta lesiva (CP, art. 13, §2º, *parte final*) ⁴⁷.

No contexto em análise, a pergunta é: **algum (ou todos) dos acusados era garante pela segurança dos jovens no alojamento, de modo que sua omissão em eliminar irregularidades equivaleria a “causar o incêndio”?** A denúncia, curiosamente, não imputou explicitamente o crime sob a rubrica do art. 13, §2º. Em vez disso, optou por denunciar os réus por “causar incêndio culposamente” (art. 250, §2º, na forma culposa) ⁴⁸, sem mencionar a expressão “omissão” no tipo. A sentença notou essa escolha e comentou que, caso a acusação tivesse trilhado formalmente a via da omissão imprópria, sua tarefa seria ainda mais árdua, pois demandaria “demonstração inequívoca do dever jurídico específico de agir, da posição de garante e da capacidade efetiva de evitar o resultado” ⁴⁹. Em outras palavras, seria preciso provar, para cada réu: (i) que ele detinha um dever legal de impedir o incêndio (por exemplo, obrigação de zelar pela integridade física dos menores ali alojados, ou de manter o prédio com segurança); (ii) que ele tinha poder de agir e meios disponíveis para evitar o sinistro; e (iii) que sua omissão foi causal na ocorrência do evento. Esses requisitos decorrem da legislação e da doutrina: o art. 13, §2º, elenca três origens de dever de agir – a **alínea a** refere-se a dever imposto por lei (ex.: pai tem dever legal de cuidar do filho, salva-vidas por lei deve socorrer banhista); a **alínea b** menciona dever assumido por contrato ou outra forma de promessa de proteção (ex.: babá contratada, médico de plantão); a **alínea c** trata de quem, com comportamento anterior, criou o risco da ocorrência (ex.: incendiário culposo que iniciou fogo sem querer e depois se omite). Doutrina e jurisprudência também incluem situações de solidariedade e ingerência (quando alguém intervém numa situação e impede terceiros de agirem). Em todos os casos, exige-se que o omitente tivesse a **possibilidade fática de agir**, ou seja, estivesse em posição de evitar o resultado com as competências e recursos que possuía (se nada poderia fazer de efetivo, não é razoável puni-lo) ⁴⁷. E claro, espera-se que o resultado omitido

fosse *evitável* mediante a ação esperada – se mesmo agindo ele não conseguiria impedir o desfecho, não há nexo causal e a omissão não é penalmente relevante ⁵⁰ .

No caso do CT do Flamengo, a sentença praticamente concluiu que **nenhum dos réus ocupava posição de garante de forma suficiente para impedir o incêndio**, ou pelo menos que isso não ficou comprovado. O juiz expressamente afirmou: *“a omissão imprópria só é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir. Trata-se da concretude do dever de agir – o que, adiante, não se deu no caso em tela”* ⁴⁷ . Essa frase sinaliza que, na visão do julgador, ou os acusados não tinham um dever jurídico claro de evitar aquele incêndio, ou não tinham meios de fazê-lo nas circunstâncias, de modo que não se preencheu o tipo objetivo do crime comissivo por omissão. Por exemplo, ao absolver Edson (técnico de refrigeração), a sentença realçou a *“ausência de prova incontestada de qualquer conduta culposa individualizável atribuível a Edson Colman”* e apontou dúvidas incontornáveis sobre a origem exata da ignição ⁵¹ . Em termos de omissão, isso implica que não ficou demonstrado que Edson deixou de tomar alguma providência que lhe incumbia e que, se tomada, teria evitado o incêndio (chegou-se a cogitar que o curto-circuito no ar-condicionado poderia ter ocorrido *apesar* das manutenções, ou mesmo que o defeito pudesse ser de fabricação ⁵²). Já quanto a outros réus da diretoria, a fundamentação indica que muitos delegaram tarefas e, do ponto de vista do juiz, **não tinham o dever jurídico direto** de executar certos atos. Por exemplo, o réu Marcelo (Diretor de Patrimônio) teve contra si apenas mantida a acusação de omissão em relação à falta de alvará, pois as demais imputações (ter participado da instalação dos contêineres) foram consideradas *sem justa causa* ⁴⁴ ¹⁸ . E ao analisar Marcelo, o julgador destacou que a obtenção do alvará era incumbência da Diretoria de Administração (outro setor), e que qualquer envolvimento de Marcelo nesse tema se deu por determinação superior e de forma meramente auxiliar, sem poder decisório ⁵³ ⁵⁴ . Em síntese, Marcelo não seria *garante principal* da regularização do CT – ele até ajudou burocraticamente, mas o dever central era de outro gerente (Luiz Humberto, subordinado a um terceiro). Essa falta de atribuição formal enfraqueceria a posição de garante de Marcelo, na visão adotada.

Controverte-se, entretanto, se isso basta para eximi-lo do dever de agir. Doutrinadores como **Claus Roxin** e **Hans Welzel** desenvolveram teorias restritivas da omissão punível, mas a jurisprudência brasileira tem, por outro lado, ampliado a identificação de garantes em contexto empresarial. Conforme destacado em artigo recente (Miguel, 2023), *“a doutrina e a jurisprudência estendem a posição de garante aos administradores de empresas em relação aos riscos inerentes à atividade empresarial que eles dirigem e controlam”* ⁵⁵ . Ou seja, um diretor que ocupa posição de comando em uma organização pode ser considerado garantidor da segurança e legalidade das operações sob sua gestão, especialmente quando vidas humanas estão em jogo (como alojar menores sob sua responsabilidade). Nilo Batista e Juarez Tavares, por exemplo, sustentam que o dirigente de empresa tem dever de evitar danos decorrentes da atividade empresarial, enquadrando-se na cláusula do art. 13, §2º, “c” (quem cria ou assume o risco do empreendimento) – se ele **assumiu a gestão**, assumiu também os riscos correlatos e o dever de controlá-los.

No caso do Flamengo, os promotores claramente viam os dirigentes como garantes: imputaram aos então presidente, diretores e gestores de base o dever de garantir um alojamento seguro para os atletas. Tanto que a denúncia narrou que eles tinham ciência de irregularidades e nada fizeram, *“violando dever jurídico de cuidado”* e *“negligenciando qualquer cuidado com as categorias de base”* ⁵⁶ . Essa linguagem reflete a ideia de omissão imprópria, ainda que o enquadramento formal tenha sido por “incêndio culposo”. Uma interpretação alternativa, portanto, seria sustentar que sim, havia posições de garantia: por exemplo, o Presidente do clube (Eduardo, cuja punibilidade foi extinta) era o dirigente máximo e assinou a contratação dos módulos habitacionais; o Diretor de Base (Carlos Noval, embora tenha saído do polo passivo) demandou e utilizou os alojamentos; o Diretor de Patrimônio (Marcelo) acompanhava obras e licenças; o Diretor de Administração (não acusado criminalmente) e seu gerente eram responsáveis pelo alvará; o técnico de manutenção (Edson) cuidava dos aparelhos; a

Coordenadora de instalações (Claudia) geria o alojamento no dia a dia; etc. Cada um, à sua maneira, poderia ser visto como guardião de certa faceta da segurança.

O debate acadêmico reside em quão específico e comprovado deve ser o dever de agir. A sentença exigiu um nexo bem delineado: se a obrigação era de outro setor ou se o réu não tinha capacidade técnica de resolver o problema, entendeu que não se configurou o dever de garante. E de fato, a doutrina majoritária (Roxin, Maurach, Jescheck) ensina que “*o dever de agir não se presume pelo cargo; é necessário haver uma atribuição concreta ou uma assunção específica daquela responsabilidade*”. Por isso, a crítica às denúncias genéricas em direito penal empresarial: não se pode imputar omissão imprópria com base em organograma, é preciso demonstrar que o agente efetivamente detinha **competência e poder de evitar** o resultado ¹⁰ ¹¹. O princípio da legalidade também impõe cautela: Zaffaroni alerta que a criação de deveres não explicitados em lei penal não pode ferir o princípio da reserva legal – ou seja, a figura do garante deve ser interpretada restritivamente, nos limites do art. 13, §2º, para não punir omissões sem previsão (ZAFFARONI, *Tratado de Derecho Penal – Parte General*, 3ª ed., 2015).

Em contrapartida, outra corrente defende uma visão mais funcional: se o dirigente lucra ou se beneficia de uma atividade arriscada (como alojar jovens num contêiner sem licença), ele implicitamente assume a posição de garante da segurança, ainda que as normas internas deleguem tarefas específicas a subordinados. Afinal, argumenta-se, *quem decide manter a atividade irregular assume o risco de seus resultados*. Essa lógica se aproxima da **teoria da imputação objetiva** (que veremos adiante), e foi aplicada por alguns juízes em tragédias recentes – por exemplo, no julgamento da Boate Kiss, os sócios-proprietários foram pronunciados por dolo eventual *sob* fundamento de que tinham dever de evitar aquelas condições inseguras. Embora não seja exatamente omissão imprópria (pois imputou-se dolo), subjaz a noção de responsabilidade do garantidor do estabelecimento.

No caso em tela, a sentença, ao afirmar que *não se comprovou* o dever de agir específico de cada réu para evitar o incêndio, deixou margem para indagar: *E se se entendesse que todos, de certa forma, tinham obrigação de zelar pela segurança do CT?* Se adotada interpretação mais abrangente da posição de garante, poder-se-ia considerar que, ao menos em relação a alguns acusados, havia dever jurídico claro: por exemplo, a coordenadora Claudia supervisionava diretamente o alojamento e sabia das falhas (portas com grades, extintores vencidos) – poderia ser vista como garante dos menores naquele local, quase em posição de dever de custódia (análoga a de um diretor de colégio ou de um responsável por alojamento estudantil). O fato de ela ter relatado problemas a superiores (como consta nos autos) não necessariamente a exime, se se entender que ela devia, por exemplo, **não permitir a continuidade do uso do dormitório naquelas condições**. Já o ex-Presidente Eduardo Bandeira (apesar de fora do julgamento final) assinou documentos pertinentes aos módulos e tinha ciência, desde relatórios de 2017, de pendências de licenças – talvez se pudesse argumentar que ele tinha o dever de paralisar o uso irregular (a sentença não o julgou por extinção da punibilidade, mas é uma discussão pertinente: presidentes de grandes instituições podem ser garantes pela segurança? A jurisprudência tende a exigir um nexo mais direto, mas não descarta a priori).

Em suma, a sentença adotou um **critério restritivo** para reconhecer omissão imprópria: somente haveria posição de garante onde demonstrado cabalmente um dever funcional específico e capacidade efetiva de agir, o que, na visão do juiz, não se configurou para os acusados no caso do incêndio. A alternativa interpretativa – sustentada por parte da doutrina – seria um **critério ampliativo**, imputando deveres de garantia de forma mais extensa na estrutura corporativa do clube. Essa divergência é profundamente debatida no direito penal: enquanto uns temem alargar demais a punição de omissões (violando a legalidade), outros alertam contra brechas de impunidade em crimes corporativos, propondo até legislação que atribua deveres explícitos de prevenção a administradores. Até outubro de 2025, não há alteração legal específica nesse sentido, ficando a cargo da construção doutrinária e jurisprudencial. O próprio STJ tem precedentes considerando a posição de garante de diretores em

alguns contextos – notadamente crimes ambientais, onde a lei prevê responsabilidade de pessoas jurídicas e frequentemente se processa também o administrador por omissão em prevenir o dano ambiental (vide REsp 1.798.103/PR, 2021). Nesse viés, se o incêndio do CT Flamengo fosse tratado como *crime ambiental* (hipótese não aplicável aqui, pois vítimas humanas caracterizam delitos contra a pessoa), provavelmente veríamos uma tendência a incluir a omissão dos dirigentes como relevante. Mas no caso de homicídio culposo, a jurisprudência é mais vacilante, recaindo nas dificuldades aqui expostas. A **lição do caso** parece ser: em eventos complexos, a delimitação da posição de garante é crucial e controversa – podendo definir o sucesso ou fracasso da acusação.

Dolo Eventual versus Culpa Consciente: A Delimitação da Culpa no Caso

Embora no presente caso a acusação tenha sido expressamente de crime culposo (negligente), sem imputar qualquer modalidade dolosa, é instrutivo analisar a diferença entre **culpa** e **dolo eventual** em tragédias dessa natureza, já que essa distinção é fonte de intensos debates doutrinários e jurisprudenciais. Em alguns desastres com múltiplas vítimas, os promotores por vezes optam por acusar os responsáveis por *dolo eventual* (quando o agente assume o risco de produzir o resultado), em vez de culpa consciente (quando o agente prevê a possibilidade do resultado, mas sinceramente espera que ele não ocorra) ⁵⁷ ⁵⁸. No incêndio do Ninho do Urubu, o Ministério Público **não** adotou essa linha – desde o início qualificou a conduta como culposa, reconhecendo que nenhum dos envolvidos desejou ou assumiu deliberadamente o risco de matar os jovens atletas. Isso faz do caso uma discussão “pura” de crime culposo. Todavia, academicamente, vale destacar os **critérios de distinção** e mencionar que, em contexto semelhante, houve quem cogitasse dolo eventual (justamente no caso da Boate Kiss, no qual os sócios da boate foram levados a júri sob alegação de dolo eventual por ter mantido a casa aberta em condições sabidamente precárias).

A diferença clássica entre dolo eventual e culpa consciente, ensinada por praticamente todos os autores (Mirabete, Cleber Masson, Busato, etc.), reside na *atitude do agente frente ao resultado previsto*. Em ambos os casos, o sujeito **prevê** a possibilidade do resultado lesivo. Entretanto, no **dolo eventual**, ele *anui* com essa possibilidade – isto é, não se importa sinceramente se o resultado acontecer, continuando na conduta de risco apesar de representá-lo, chegando a **assumir o risco** de produzi-lo ⁵⁷. Costuma-se dizer que para o agente com dolo eventual “tanto faz que o resultado ocorra ou não” ⁵⁷. Já na **culpa consciente**, o agente prevê o resultado possível, porém *não o aceita*: ao contrário, ele acredita levemente que poderá evitá-lo, confia que não se concretizará ⁵⁸. Ou seja, na culpa consciente há previsão sem consentimento; o agente conta com sua habilidade, sorte ou circunstâncias para impedir o desfecho, embora essa expectativa seja objetivamente infundada ou imprudente. Um conhecido exemplo dado pela doutrina é o do atirador que, em uma caçada, vê um animal próximo de seu companheiro mas, confiante em sua perícia, atira mesmo assim – se causar o resultado, ele agiu com culpa consciente (previu o risco de baleiar o amigo, mas acreditou que seria capaz de evitá-lo) ⁵⁹. Já se ele tivesse disparado indiferente à sorte do amigo, aí sim seria dolo eventual.

No caso dos dirigentes do Flamengo, tudo indica que se trata – na pior hipótese – de **culpa consciente** e não dolo. Por mais que se possa criticar a conduta de manter um dormitório irregular, não há indícios de que qualquer acusado estivesse *conformado* ou indiferente à possível morte de garotos sob seus cuidados. A acusação não sugeriu isso e os autos não revelam tamanho grau de temeridade intencional. Ao contrário, há evidências de que os próprios gestores acreditavam que “nada de mal aconteceria” apesar das pendências (uma crença infelizmente comum, ainda que imprudente, em quem convive com irregularidades e confia na sorte). Por exemplo, depoimentos indicam que os dirigentes sabiam que nunca houve inspeção nos módulos e ainda assim continuaram usando-os, provavelmente pensando que incêndios eram eventos raros e que “daria tempo” de resolver as licenças ⁵⁶ ²⁸. Essa confiança inconsiderada é a marca da culpa consciente, não do dolo. O próprio fato de a denúncia mencionar *negligência* e *inobservância de dever* reforça essa natureza culposa.

Por que, então, discutir dolo eventual? Porque é importante deixar claro o **marco dogmático** dentro do qual as condutas foram julgadas. Se, hipoteticamente, considerássemos que algum dirigente agiu com tamanho desdém pela vida alheia que assumiu o risco de matar, a competência para julgamento mudaria (seria Tribunal do Júri, por se tratar de homicídio doloso) e as consequências penais seriam muito mais graves. Essa discussão emergiu de forma muito clara no *caso Boate Kiss*: inicialmente, o juiz de Santa Maria pronunciou os quatro acusados por homicídio doloso eventual; o TJRS manteve essa classificação (dolo eventual), mas retirou qualificadoras ⁶⁰ ⁶¹; depois, em embargos infringentes, o próprio TJRS desclassificou para culposo, tirando do Júri ⁶²; então o MP recorreu ao STJ, que em 2019 restabeleceu o dolo eventual e mandou ao Júri ⁶³. O Júri popular, em 2021, condenou os réus por dolo eventual, mas em 2022 o TJRS anulou esse júri por questões procedimentais, reacendendo a polêmica. Esse vaivém exemplifica a dificuldade de diferenciar dolo eventual de culpa consciente na prática: muitas vezes é tênue a linha que separa a indiferença consciente do otimismo imprudente. Claus Roxin e o próprio Eugenio Zaffaroni criticam o uso banalizado do dolo eventual em casos de imprudência grave – argumentam que deve haver elementos concretos demonstrando que o agente **assumiu o risco** e não meramente *aceitou teoricamente a possibilidade*, sob pena de se punir culpa como dolo (ROXIN chegou a propor critérios como “aprovação do resultado como próprio” ou situações em que o agente seguiria agindo mesmo se percebesse que o resultado certamente ocorreria).

No contexto do Ninho do Urubu, a opção acusatória por culpa afasta a necessidade de provar esse elemento volitivo mais subjetivo (assunção do risco). Bastava provar a previsão objetiva do risco e a falha no dever de cuidado. Entretanto, do ponto de vista preventivo e simbólico, alguns questionam: *não seria o caso de dolo eventual, dada a quantidade de avisos e notificações ignoradas?* Afinal, havia autos de infração, notificação de interdição pelo Corpo de Bombeiros, etc., que poderiam sinalizar que a diretoria assumiu o risco de continuar funcionamento mesmo sabendo do perigo. Contudo, pelo que se extrai da sentença, o juízo não viu nos fatos algo que justificasse essa gravíssima imputação. Pelo contrário, a sentença cita lições de que, na dúvida sobre dolo eventual ou culpa consciente, deve-se optar pela culpa – aplicando o *in dubio pro reo* nessa fase de definição do tipo penal culposo ⁶⁴. Tal orientação está alinhada à jurisprudência consolidada: o STJ já manifestou que apenas com **elementos muito seguros** se pode elevar um caso de trânsito (por exemplo) de culpa consciente para dolo eventual – do contrário, prevalece a interpretação culposa ⁶⁵ ⁶⁶. No noticiário do STJ, há referência a caso de motorista embriagado em que o Tribunal reconheceu dolo eventual (Resp 1689173), mas em outros casos, quando não há evidência de total indiferença, fica na culpa consciente ⁶⁷.

Em suma, no caso do centro de treinamento, a análise foi inteiramente circunscrita à **culpa**, não se configurando discussão jurídica sobre dolo eventual. Isso não impede, porém, que didaticamente observemos a diferença conceitual: se algum gestor “tanto fizesse” que os meninos morressem queimados, seria criminoso por dolo eventual; se apenas foi negligente ao achar que “não daria nada”, é culpa (consciente ou até inconsciente). A sentença considerou que eles se enquadram no segundo caso, ou mesmo nem isso ficou provado suficientemente, o que levou à absolvição. A reflexão acadêmica que fica é sobre o **grau de culpabilidade** em tragédias evitáveis: embora juridicamente seja culposo, moralmente às vezes enxerga-se uma culpa tão grave (*culpa gravíssima, lata culpa*) que se aproxima do dolo. Alguns autores falam em *dolus coloratus* ou “crime culposo de extrema gravidade” para essas situações – mas, do ponto de vista legal brasileiro, ou é dolo eventual ou é culpa consciente, não havendo categoria intermediária (apesar de isso influenciar na dosimetria da pena, caso houvesse condenação).

No tocante à jurisprudência, o STF ainda não pacificou critérios objetivos para diferenciar dolo eventual e culpa consciente – aplica o conceito clássico caso a caso. Mas há manifestações, inclusive de ministros, advertindo contra a “banalização do dolo eventual” em situações que seriam culposas, sob pena de violar o princípio da legalidade e da proporcionalidade (foi o argumento da defesa no caso da Boate Kiss e de acidentes de trânsito). Portanto, a decisão do caso Ninho, ao ficar na culpa, alinha-se a

uma posição garantista tradicional. Isso não foi controverso ali, mas é relevante para compreensão de outros casos similares e para fins pedagógicos na distinção desses institutos.

Nexo de Causalidade: Relação entre Condutas e Resultado

Outro ponto nevrálgico na absolvição dos réus foi a avaliação do **nexo causal** entre as condutas (ações ou omissões) imputadas e o resultado trágico (mortes e lesões pelo incêndio). Em direito penal, a responsabilidade objetiva pelo resultado é vedada – é preciso estabelecer um elo de causalidade e imputação que ligue a conduta de cada agente ao evento danoso. No caso em análise, havia desafios quanto a isso, notadamente: determinar a causa exata do incêndio e verificar se as eventuais omissões de cada acusado foram condição necessária e suficiente para o desfecho. A sentença enfatizou a existência de *“dúvidas incontornáveis quanto à origem da ignição”* do fogo ⁵¹. De fato, apesar dos laudos apontarem que o fogo começou no ar-condicionado do Quarto 6 do alojamento ⁵, houve controvérsias se o curto-circuito no aparelho foi causa ou consequência do incêndio inicial (hipótese de combustão em colchão, por exemplo, chegou a ser aventada e depois descartada). Em seu trecho final sobre o réu Edson, o juiz anotou expressamente que o próprio saber pericial não conseguiu chegar a certeza absoluta sobre o *ponto de ignição*, e que quando *“a dúvida nasce do próprio saber especializado, a absolvição é não apenas justa, mas juridicamente necessária”* ⁶⁸ ⁶⁹. Assim, Edson Colman foi absolvido especificamente com fundamento no art. 386, VII, do CPP (não haver prova suficiente de ter o réu concorrido para a infração) ⁷⁰, dadas as incertezas técnicas se o reparo que ele fizera dias antes teria alguma relação causal com o incêndio.

Esse cenário traz à baila o conceito de **causalidade penal** e sua filtragem pela teoria da imputação objetiva. Em termos básicos, o art. 13, *caput*, do CP adota a teoria da *conditio sine qua non*: *“considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o resultado não teria ocorrido”*. É a chamada equivalência dos antecedentes ou teoria da condição necessária ⁷¹. Entretanto, essa fórmula puramente naturalística é mitigada por critérios jurídicos. O próprio §1º do art. 13 prevê que, se entre a conduta do agente e o resultado sobrevier uma causa relativamente independente que por si só produza o resultado, o agente não responde por este (a não ser que essa causa decorra do seu ato anterior) ⁷¹. Ou seja, introduz-se a ideia de que certos fatores supervenientes rompem o nexo causal. No caso do incêndio, se se imaginasse, por hipótese, que após uma omissão inicial dos gestores ocorreu um evento imprevisível e totalmente independente que realmente causou as mortes (por exemplo, um raio atingisse o contêiner e provocasse o fogo), não se poderia imputar o resultado às omissões. Aqui, porém, não se alegou nenhuma força maior imprevisível – o incêndio veio do próprio sistema elétrico ou de fatores internos do alojamento. Então o nexo de causalidade em sentido amplo dependia de: (i) identificar *o que* causou fisicamente o fogo; (ii) concluir *quem* deu causa a isso por ação ou omissão.

A decisão sugeriu que **não foi possível estabelecer com segurança nem o primeiro ponto em profundidade, nem o segundo**. Quanto à origem do fogo, o laudo oficial apontou o ar-condicionado e falhas elétricas na rede – inclusive se constatou que a rede elétrica do módulo apresentava cabos subdimensionados e disjuntores inapropriados, um “quadro de descompasso técnico” que configurava risco de curto ⁵² ⁷². Havia também um laudo particular (contratado pela defesa) trazendo dúvidas se o curto foi causa ou consequência ⁷³ ⁷⁴. Diante desse conflito pericial, o juiz adotou a posição mais favorável aos réus, não afirmando nenhuma causa com certeza. Já no que tange às omissões, a dificuldade foi ligar cada uma ao resultado. Por exemplo: a falta de alvará e de certificado dos Bombeiros certamente era uma irregularidade grave, mas **em termos causais específicos, o que exatamente essa falta ocasionou no incêndio?** A resposta estaria nas condições estruturais não fiscalizadas: falta de sprinklers, de alarme, de saídas de emergência adequadas, extintores insuficientes, materiais inflamáveis nos painéis. Todas essas falhas concorreram para o resultado catastrófico, sem dúvida ². Porém, a atribuição penal requer personalizar: quem foi causalmente responsável pela inexistência de sprinklers? Havia alguma norma que obrigava e alguém ignorou?

Quem decidiu usar poliuretano? Quem optou por ter grades na janela? E assim por diante. Se não se consegue imputar a alguém a omissão de instalar sprinklers (por exemplo, porque nenhum dos réus tinha esse dever específico ou essa ideia nem foi considerada), então essa omissão embora relevante para o resultado, fica “*sem dono*” do ponto de vista penal. Essa é uma grande **limitação do direito penal tradicional frente a acidentes complexos**: às vezes várias pequenas causas somam-se para o desastre, mas individualmente nenhuma foi ação ou omissão claramente atribuível a um agente com dolo ou culpa.

A sentença, aplicando a teoria do nexo causal, basicamente considerou que **não se provou a relação de causa e efeito necessária** entre as condutas dos réus e as mortes. Assim, todos foram absolvidos, muitos deles com base no art. 386, III do CPP – que corresponde à situação em que “o fato não constitui infração penal”^{75 76}. Essa fórmula abarca hipóteses em que falta elemento típico, e aqui interpretou-se que faltava o liame causal e normativo para tipificar condutas culposas. Em outros dizeres, mesmo que os réus tivessem eventualmente agido com alguma negligência genérica, se essa negligência não foi causa direta do incêndio ou das mortes, não há crime consumado. O princípio **nullum crimen sine causa** foi respeitado estritamente.

Entretanto, cabe notar que a moderna teoria da **imputação objetiva** adiciona critérios além do sine qua non para verificar a causalidade jurídico-penal. Dois critérios principais dessa teoria, difundida por Roxin, são: (a) a *criação de um risco não permitido* pela conduta; e (b) a *realização desse risco no resultado, dentro do âmbito de proteção da norma violada*^{77 78}. Em termos práticos: primeiro analisa-se se a ação/omissão do agente gerou um risco significativo e proibido ao bem jurídico (vida, incolumidade) – por exemplo, deixar de instalar sistema anti-incêndio num dormitório lotado **cria um risco juridicamente desaprovado**; depois pergunta-se se foi justamente esse risco que se materializou no resultado (mortes por incêndio) e se era o tipo de resultado que a norma pretendia evitar. No caso, certamente a norma de exigir certificado dos Bombeiros visa prevenir mortes em incêndios, e o risco de um incêndio sem sistemas de combate é o que ocorreu. Então, numa visão estritamente lógica, *parece haver imputação objetiva do resultado aos responsáveis pela omissão das medidas de segurança*: eles permitiram uma situação de risco e o perigo se concretizou no dano exatamente do tipo evitável pelas normas. Logo, sob esse prisma, o nexo normativo-causal existiria.

Porém, a sentença, considerando os aspectos individuais, refutou essa conclusão ampla. Isso porque entendeu que nenhum réu, isoladamente, podia ser considerado criador direto daquele risco não permitido em toda sua extensão – ou que, pelo menos, não ficou provado o nexo direto. Por exemplo, poder-se-ia argumentar: *e se o curto no ar-condicionado tivesse acontecido mesmo em instalações regulares?* (não era algo totalmente imprevisível, poderia ocorrer por defeito de fábrica). Nesse caso, o resultado morte talvez ocorresse independentemente das omissões atribuídas aos gestores – seria então um infortúnio inevitável, rompendo a imputação. A defesa de Edson explorou isso, sugerindo que a falha elétrica poderia não ter relação com qualquer negligência dele⁷⁹. A resposta do juiz foi concordar que não havia certeza nem de falha dele, nem de que, se houve, esta foi determinante.

Jurisprudencialmente, o STJ já enfrentou casos envolvendo nexo causal em desastres. Um exemplo é o REsp 822.517/DF (2007), que envolveu um acidente de trânsito fatal. Nesse julgado, o Ministro Gilson Dipp expôs que, pela teoria da imputação objetiva, “o resultado não pode ser imputado ao agente quando decorrer da prática de um risco permitido ou de uma ação que visava a diminuir um risco não permitido; [ou quando] o resultado se encontre fora da esfera de proteção da norma”⁷⁹. Ou seja, se o agente agiu dentro do permitido ou se o resultado foi algo além do que a norma buscava evitar, não há imputação. Inversamente, se o agente criou um risco proibido e o resultado está no âmbito daquela proibição, **há imputação objetiva**. No caso do motorista do REsp 822.517, ele excedeu a velocidade e dirigiu bêbado, causando morte – isso foi visto como criação de risco não permitido, concretizado no atropelamento (morte), dentro do que a norma de trânsito queria evitar (acidente fatal)^{80 81}. Aplicando esse

raciocínio ao incêndio do CT, seria possível argumentar que **houve criação de riscos não permitidos**: alojar adolescentes em estrutura inflamável, sem licença, sem saídas adequadas e sem equipamentos de combate a fogo. E o resultado (morte por asfixia e queima em incêndio confinado) está precisamente dentro do espectro que as normas de segurança contra incêndio pretendem evitar (vidas perdidas em fogo por falta de saídas e sistemas). Logo, *em tese*, haveria nexo de causalidade jurídica – ou pelo menos imputação objetiva do resultado a quem deixou esse estado de coisas ocorrer.

Por que, então, a sentença não seguiu essa linha? Porque voltou à necessidade de personalizar: **quem** criou qual risco? Havia pluralidade de omissões paralelas. Nenhum dos réus individualmente montou toda a situação de perigo sozinho. Cada um podia alegar: “minha omissão específica talvez não fosse suficiente para o resultado se os outros tivessem agido”. Se apenas o Edson fez uma ligação elétrica ruim mas o CT tivesse sprinklers e alarme, talvez ninguém morresse. Se apenas faltavam sprinklers mas a rede elétrica estivesse perfeita, talvez nem fogo houvesse. Esse jogo de “ses” dificulta afirmar o *nexo individual* – ainda que, no conjunto, claramente a soma das falhas causou o incêndio letal. Em última análise, o direito penal clássico tende a preferir absolver a arriscar condenar sem nítida prova de causa individual, aplicando o favor rei. Foi o que se deu: “insuficiência de provas” e “dúvidas incontornáveis quanto à origem da ignição”⁵¹ levaram ao **não convencimento do julgador sobre o nexo causal** e, consequentemente, à absolvição (pois a dúvida sobre o liame factual-normativo aproveita ao réu).

Doutrinariamente, essa solução é defensável pela garantia de que a punição exige certeza, mas também criticável sob o ponto de vista da efetividade da tutela de bens jurídicos. Afinal, se todos tinham um pouco de responsabilidade mas ninguém responde, cria-se um vácuo de responsabilização. Daí emergem discussões sobre “responsabilidade penal por organização” ou “imputação recíproca de omissões”. Alguns penalistas propõem que, em estruturas de deveres entrelaçados, se todos confiam indevidamente que o outro agiria, essa confiança mútua não exime nenhum – pelo contrário, configuraria culpa de todos (teoria das *omissões paralelas e sucessivas*, cf. Heloisa Estellita, 2017^{82 83}). Entretanto, operacionalizar isso nos tribunais é difícil. A imputação objetiva ajuda até certo ponto, mas continua requerendo identificação de quem infringiu qual norma de cuidado. No caso concreto, como as normas violadas eram administrativas (licenças, normas técnicas do Corpo de Bombeiros), e diferentes pessoas tinham incumbências diversas nelas, a fragmentação dificultou a atribuição a alguém em específico.

Resumindo, a sentença considerou não provado o nexo de causalidade em termos individualizados, especialmente no tocante a Edson (motivo pelo qual este foi absolvido por falta de provas do nexo)⁵¹. Para os outros, a absolvição no mérito foi dada com base no art. 386, III, do CPP – ou seja, entendeu-se que as condutas atribuídas não configuraram infração penal, o que também remete à ideia de que ou não houve violação relevante de dever ou não houve nexo efetivo daquela violação com o resultado⁷⁵⁸⁴. Uma visão alternativa poderia alegar que, na verdade, as falhas de segurança estavam todas no âmbito de poder dos gestores e, se tivessem sido sanadas, o resultado provavelmente não ocorreria – logo, causaram o resultado por omissão. Porém, provar isso além de dúvida razoável perante critérios estritos foi a barreira. Vale lembrar: *in dubio pro reo* é especialmente potente em matéria de nexo causal, pois onde a ciência não afirma, não se pode condenar. Essa garantia prevaleceu aqui, e a reflexão acadêmica que fica é se a aplicação da imputação objetiva poderia – ou deveria – ser feita de forma mais enfática, de modo a reconhecer que *houve sim uma série de riscos proibidos criados e realizados*, imputando o resultado a pelo menos quem estava hierarquicamente incumbido de evitar tais riscos (retornando, assim, ao debate da posição de garante).

Teoria da Imputação Objetiva: Risco Não Permitido e Âmbito de Proteção da Norma

Como mencionado, a **Teoria da Imputação Objetiva** permeou a análise do caso, embora implicitamente. A sentença chegou a citar expressamente Claus Roxin e outros autores para explicar os

critérios de imputação objetiva nos crimes culposos ⁷⁷ ⁷⁸. Pelo critério roxiniano, resumidamente: “a conduta só pode ser objetivamente imputada ao agente se ela criou ou incrementou um risco não permitido (um perigo juridicamente desaprovado) e se esse risco se concretizou no resultado, dentro do alcance de proteção da norma violada” ⁷⁷. Trata-se de uma fórmula que visa limitar a responsabilidade penal, evitando atribuição de resultados por meras casualidades ou por riscos tolerados.

No incêndio em questão, aplique-se a fórmula: (1) **Houve criação de risco não permitido?** Sim – podemos identificar vários riscos não permitidos: instalações elétricas potencialmente defeituosas, uso de contêiner inflamável como dormitório, ausência de plano de evacuação, falta de licença de autoridade competente, etc. Cada um desses é um *risco além do tolerável* segundo a ordem jurídica (as normas de segurança existem justamente para evitar esses riscos). (2) **O resultado está dentro do âmbito de proteção das normas de segurança contra incêndio?** Sim – a morte por asfixia e queimaduras num incêndio é exatamente o que as normas de licenciamento do Corpo de Bombeiros e de construção segura pretendem evitar. Não foi um resultado estranho ou bizarro em relação ao risco criado (como seria, por exemplo, se um dos jovens tivesse morrido de intoxicação alimentar, algo não relacionado ao risco de incêndio). Portanto, em abstrato, o **resultado trágico era imputável objetivamente a quem violou aqueles deveres de cuidado.**

A sentença não negou isso em tese; pelo contrário, ela própria mencionou que o tipo culposo só se completa quando o resultado decorre da realização de um risco juridicamente desaprovado no âmbito de proteção da norma ⁷⁸ ⁸⁵. Isso indica que o juiz estava ciente desses critérios. O ponto é que ele não os aplicou para atribuir a nenhum réu em concreto, por entender – como já visto – que não ficou provado que *aquele* réu criou o risco relevante ou que, se criou em parte, seu risco se realizou no resultado diretamente.

Vamos ilustrar: a falta de certificado dos Bombeiros foi um risco. Mas de quem foi a culpa por não obter o certificado? O processo mostra que várias tentativas de regularização ocorreram (o clube entrou com projetos, foi notificado de pendências, etc.), e essa tarefa burocrática cabia a um gerente e a um diretor que nem estavam entre os acusados (curiosamente, o Diretor de Administração Marcelo Helman e o gerente Luiz Humberto não foram denunciados). Os denunciados foram um escalão acima (Antônio, vice-presidente geral de administração) e ao lado (Marcelo, de patrimônio, que colaborou). Assim, o juiz pode ter pensado: *o risco “falta de certificado” existe, mas não foi provado que algum dos acusados tinha o domínio completo sobre isso e negligenciou dolosamente ou culposamente.* Sem identificar o responsável, não se imputa objetivamente o resultado a ninguém nessa linha. Por isso, a imputação objetiva “esvaziou-se” por falta de sujeito certo.

Outro exemplo: o risco “módulo de contêiner inflamável com só uma porta de correr” – quem criou? O módulo foi fornecido por uma empresa (NHJ do Brasil) e o design era dela, aprovado pelo Corpo de Bombeiros lá atrás para uso como estrutura temporária (essa história aparece: inicialmente foi aprovada como estrutura de apoio, não alojamento). Os diretores do Flamengo, ao usar contêiner como dormitório, certamente criaram um risco não permitido (já que contêiner não é alojamento padrão). Mas quem tomou essa decisão? Segundo os autos, foi uma solução desenvolvida ainda em 2010-2011, muito antes, e continuada nas gestões seguintes. O responsável original não estava no processo (era possivelmente outro dirigente passado). O réu Carlos Noval, que demandou a manutenção dos módulos como dormitórios, teve a denúncia rejeitada justamente por entender o juiz que delegar a solução técnica a uma empresa especializada (NHJ) tiraria dele a qualidade de criador do risco técnico ⁴⁶ ¹⁹. Ou seja, a responsabilidade técnica competia à empresa fornecedora, “não a gestores do clube sem expertise na área” ⁴⁶ ⁸⁶. Essa passagem mostra que o magistrado entendeu que, embora Noval e outros quisessem usar os módulos, não foram eles que “projetaram mal” ou “instalaram material inflamável” – logo, não se imputa a eles o risco técnico. Esse raciocínio é controverso, pois poderíamos

dizer: quem opta por usar uma estrutura mesmo sem expertise, assume o risco. Mas o juiz seguiu a ideia de confiar no fornecedor (voltaremos a isso no princípio da confiança).

Assim, a imputação objetiva, que em tese apontaria responsabilidade de todos que contribuíram para criar riscos proibidos, foi modulada caso a caso. Em última análise, prevaleceu a não imputação, por entender o julgador que alguns riscos estavam fora da esfera de atuação dos réus ou não foram por eles incrementados de forma culposa. Por exemplo, se se aceitasse que *o risco de curto-circuito estava presente mesmo sem culpa de Edson* (podia ser falha do aparelho), então se diria: esse resultado (incêndio) decorreu de um *risco permitido* (um acidente fortuito, sem violação de dever humano específica). E se é risco permitido, afasta-se a imputação objetiva (porque nada mais o agente poderia ter feito, ou porque a atividade tinha um risco residual tolerável) ⁸⁷ ⁸⁸.

Uma nuance interessante: a sentença destaca que *“se, mesmo diante da observância do dever de cuidado, o resultado teria ocorrido, então falta tipicidade penal”* (parafrazeado) ⁸⁹ ⁹⁰. Isso remete ao **princípio da equivalência causal vs. redução pelo cuidado**. Quer dizer, se o resultado aconteceria de qualquer jeito (fatalidade) ou se o risco era comum a qualquer um, não há culpa. No jargão da imputação objetiva, se o risco criado era irrelevante para o resultado ou o resultado escapava ao escopo daquele risco, não se imputa. Por exemplo, se descobríssemos que o incêndio teve causa exclusiva em defeito de fábrica do ar-condicionado (um vício oculto imprevisível), então nenhum gestor poderia ser culpado – pois *mesmo cumprindo todos os deveres*, o sinistro ocorreria (exceto se a brigada e extintores teriam salvo as vidas? Mas entremos nessa hipótese: se mesmo com extintores etc. todos morreriam por rapidez do fogo, dir-se-ia que as omissões não evitariam o mal, então sem nexos). Parece que pairou no ar do julgamento a noção de que **poderia ter sido um acidente inevitável** – não afirmado, mas suscitado o suficiente para gerar dúvida. E uma vez que essa dúvida se instaurou, a imputação objetiva ruiu, pois não se pode assegurar que o resultado foi “obra do risco proibido” ou se foi obra do azar inevitável.

Em resumo, a teoria da imputação objetiva forneceu as ferramentas analíticas, mas sua aplicação efetiva dependeu dos fatos provados. Como a prova não encadeou com nitidez cada risco aos seus criadores, o juízo optou pela não imputação. Uma eventual interpretação diversa seria a do **Tribunal do Júri** se fosse dolo eventual: júris costumam ser mais inclinados a ver nexos e dolo onde juízes togados veem dúvida e culpa. Mas no caso, foi um julgamento técnico, e o magistrado se manteve fiel ao princípio da imputação objetiva estrita: *“violação individual do dever de cuidado; sem isso, a causalidade por si só não basta”* ³⁸. Isso impediu que se imputasse objetivamente o incêndio aos dirigentes de forma genérica. Podemos concluir que a absolvição foi fundamentada, em grande medida, na **ausência de imputação objetiva individualizada** – e esse é um ponto extremamente rico para estudo, pois expõe os limites práticos dessa teoria em casos de responsabilidade difusa.

Princípio da Confiança: Divisão de Responsabilidades e Exclusão de Culpa

O **princípio da confiança** é um importante corolário no âmbito dos delitos culposos, especialmente relevante quando várias pessoas atuam em conjunto ou em cadeia na realização de uma atividade. Esse princípio estabelece, em suma, que *cada indivíduo, ao agir diligentemente, pode confiar que os demais agentes envolvidos na atividade cumprirão os seus deveres de cuidado correspondentes* ⁹¹. Ou seja, não se exige de alguém que preveja e corrija inações ou imprudências alheias, salvo se houver uma razão especial para suspeitar delas. Esse princípio – desenvolvido na jurisprudência alemã e acolhido por autores como Roxin e Luís Greco – funciona como **limitador da imputação de culpa**: quem faz sua parte adequadamente não responde por falhas de outro que devia igualmente cuidado. É comumente exemplificado no trânsito (cada motorista pode presumir que os demais obedecerão às regras de direção) e em profissões (um cirurgião pode confiar que a equipe de enfermagem esterilizou os instrumentos, por exemplo, se não houver indício em contrário).

No contexto do caso, o princípio da confiança foi utilizado, mesmo que tacitamente, para avaliar a conduta de alguns réus. A sentença chega a citar a lição de Roxin de que esse princípio “*constitui corolário essencial da vida em sociedade, impondo que cada indivíduo possa confiar que os demais agirão de acordo com o dever objetivo de cuidado*”⁹². E complementa, citando Rogério Greco e Roxin, que **quem cumpre as regras pode confiar que o semelhante também agirá corretamente**⁹²⁹³. Essa ideia apareceu claramente quando o juiz abordou o papel do réu Marcelo: “*A manutenção ordinária e a obtenção do alvará de funcionamento incumbiam à Diretoria de Administração, sob a chefia de Marcelo Helman, com execução pelo gerente Luiz Humberto. Qualquer envolvimento de Marcelo [réu] em tratativas relacionadas ao alvará não decorria de atribuição própria, mas de determinação superior [...], limitando-se a colaborar de forma administrativa e orçamentária, sem qualquer ingerência técnica ou decisória*”⁵³⁵⁴. Em outras palavras, Marcelo (o réu Diretor de Patrimônio) **confiou** que outro departamento (Administração) cuidaria das licenças, e quando foi instado a ajudar, ele ajudou dentro de sua alçada (fornecendo recursos, etc.), sem motivo para duvidar dos responsáveis primários. Assim, seria injusto culpá-lo por algo (falta de alvará) que escapava ao seu escopo normal de atuação – ele podia presumir que o diretor e o gerente encarregados fariam seu trabalho corretamente. De modo semelhante, a sentença ao rejeitar imputações “genéricas” indicou que certos acusados atuaram com base em **delegação e confiança** em especialistas: “*reconheceu-se que a responsabilidade técnica pela idealização e implementação [dos módulos] competia à empresa fornecedora NHJ, e não a gestores do clube sem expertise na área*”⁴⁶⁸⁶. Ou seja, os dirigentes confiaram na empresa para instalar e atestar a segurança dos contêineres. Se a empresa não seguiu padrões seguros, *prima facie* não seria culpa dos dirigentes, pois eles tinham o direito de confiar no profissional habilitado.

O princípio da confiança, todavia, **não é absoluto**. Ele não exime a culpa quando o agente tem sinais de que o outro está sendo negligente ou quando possui obrigação de supervisão. A própria doutrina alerta: só se pode invocar a confiança quando o cenário for de normalidade e respeito mútuo às regras; se há indícios de perigo ou falhas de terceiros, persiste o dever de agir. Por exemplo, no trânsito, se um motorista vê outro dirigindo perigosamente, não pode seguir confiando – deve redobrar cautela. Aplicando ao caso: se um diretor sabia que seu subordinado era omissos ou incompetente, não pode simplesmente confiar; deveria intervir. E se um gestor tem ciência de irregularidades (como de fato tinham no CT: sabiam da falta de licença, receberam multas, etc.), não pode continuar *cegamente* confiando que tudo ficará bem. O limite do princípio da confiança é justamente a **previsibilidade da violação alheia** – se a violação de outrem é previsível ou conhecida, não há confiança legítima que atenua a culpa; ao contrário, o agente que ignora o perigo alheio incide em negligência. Roxin mesmo adverte que *o princípio da confiança não socorre quem, dispondo de informações contrárias, prossegue na conduta arriscada contando com o cumprimento alheio do dever* (ROXIN, *Derecho Penal – Parte General*, 2006, p. 382-383)⁹².

No caso Ninho do Urubu, podemos questionar: até onde os réus podiam de boa-fé confiar um no outro? Havia evidências de falhas: por exemplo, todos sabiam que o alojamento não tinha o “Habite-se” nem o certificado anti-incêndio; sabiam que os contêineres apresentavam pendências e mesmo assim os usavam. Poderiam um jogar a culpa no outro, mas todos tinham consciência do quadro irregular. Assim, um olhar crítico poderia dizer que **o princípio da confiança não deveria excluir a culpa** deles, pois *nenhum* estava efetivamente cumprindo o dever – todos confiavam que “não daria problema”, mas isso não é confiar no cumprimento do dever do próximo, e sim confiar no acaso. Contudo, do ponto de vista de divisão de tarefas interna, cada um podia alegar: “eu achei que fulano ia resolver tal coisa”. Essa cascata de transferência é comum e delicada. A sentença, ao absolver, na prática deu razão a essa perspectiva de que nenhum dos réus descumpriu dolosamente seu papel específico – cada qual talvez confiou nos demais setores ou superiores. Por exemplo, Claudia (coordenadora que administrava o CT) podia dizer que confiava que a diretoria providenciaria as licenças; a diretoria podia dizer que confiava que o presidente destinaria recursos; o presidente podia dizer que confiava no gerente técnico e assim por diante. Se todos confiam e nada é feito, ocorre a tragédia – mas na visão fragmentada, nenhum é

singularmente culpado. Isso evidencia tanto a força exculpante do princípio da confiança quanto o risco de seu abuso como **“princípio da acomodação”**: todos se acomodam esperando que outro aja. A doutrina italiana tem um conceito interessante, a *“culpa de sistema”*, para quando as falhas são difusas e ninguém individualmente assume. Entretanto, o direito penal tradicional exige apontar alguém, e se não apontamos, todos escapam (não há punição coletiva por difusão de culpa).

Jurisprudencialmente, o princípio da confiança é acolhido pelo STJ e STF em casos de trânsito e também em outras áreas, mas sempre com parcimônia. A própria Revista CEJ (Centro de Estudos Judiciários) publicou levantamento indicando que o STJ usa o princípio da confiança como critério de imputação objetiva em algumas decisões, especialmente para isentar de culpa aquele agente que seguia as regras e não podia prever o erro de terceiro ⁹⁴. No caso do Flamengo, esse princípio foi manejado para justificar que certos dirigentes não teriam obrigação de se imiscuir em tarefas técnicas delegadas ou em setores fora de sua alçada. Por exemplo, o Vice-Presidente (Antônio) poderia confiar que o Diretor de Base (Noval) e a coordenadora cuidavam do alojamento, e vice-versa, cada um confiando que o outro cuidaria de sua parte (Noval podia achar que o VP ia liberar verba para melhorias, o VP achava que Noval garantiria disciplina e monitores 24h – e no fim, descobriu-se que na noite do incêndio não havia nenhum adulto monitorando os menores, contrariamente ao protocolo esperado ⁹⁵ ⁹⁶). Esse é um caso claro: havia regra interna de que um monitor deveria ficar à noite; ele não ficou. A coordenadora (Claudia) poderia dizer que confiava que o monitor cumpriria seu dever (princípio da confiança em relação ao subordinado); porém, se ela não fiscalizou a presença ou se ela sabia que eventualmente o monitor se ausentava (e há indícios de que isso ocorria), então sua confiança já não é justificável, tornando-se negligência em vigilância. A sentença não explorou muito esse detalhe, mas é ilustrativo.

Em síntese, o princípio da confiança serviu de **embasamento para excluir a culpabilidade** de alguns réus na visão do magistrado, sob o argumento de que *cada qual atuou no limite de suas atribuições e confiou que os demais agiriam corretamente nas suas* ⁹². Do ponto de vista alternativo, crítico, poder-se-ia argumentar que, num cenário de múltiplas advertências de risco (interdições, multas, queixas dos jovens sobre instalações), **persistir na inação não é mais confiança escusável, mas imprudência compartilhada**. Ou seja, o limite da confiança foi ultrapassado no caso concreto, de modo que todos deveriam ser considerados negligentes. Essa posição equivaleria a dizer que, quando a situação já era sabidamente irregular, nenhum deles podia alegar ignorância ou boa-fé – se nada fizeram, todos violaram o dever de cuidado. Contudo, para adotar essa posição, seria preciso que o ordenamento penal permitisse punir todos como coautores culposos (o que, em teoria, é possível) e que as provas demonstrassem claramente a consciência de cada um sobre o risco. Parece que, quanto a isso, a prova deixou dúvidas individuais (por exemplo, algum diretor pode ter alegado que não tinha conhecimento detalhado das multas ou das condições do alojamento, etc.). Logo, faltou também eliminar a hipótese de *erro ou ignorância* de algum réu sobre partes do risco – o que também impede a culpa. Pelo princípio da confiança, se um superior não informa um subordinado de um perigo, este subordinado confia que está tudo certo. Talvez houve alguns acusados mais distantes (um vice-presidente, por ex.) que não tinham dimensão real do problema e confiavam nos relatórios otimistas. A justiça penal tende a absolver nesses casos por falta de dolo ou culpa, e foi o que ocorreu.

Para fins pedagógicos, portanto, podemos concluir: o princípio da confiança **atua como escudo da responsabilização penal culposa** quando há divisão de trabalho. Ele impede que se imponha a um indivíduo o dever de prever a quebra de cuidado de outro, **salvo** se essa quebra era perceptível. No caso do Ninho do Urubu, a absolvição indica que o julgador entendeu não comprovado que qualquer réu tivesse rompido os limites aceitáveis de confiança – nenhum teria motivos óbvios para desconfiar dos demais antes do fato consumado (essa é a mensagem implícita). Uma leitura diversa, em sentido crítico, poderia dizer que essa confiança mútua foi mal colocada, quase uma *cegueira voluntária*, mas no processo penal, incerteza e má avaliação não bastam para condenação. Assim, o princípio da confiança

foi determinante para diluir as culpas individuais dentro de uma estrutura complexa, reforçando o resultado absolutório.

Responsabilidade Penal da Pessoa Jurídica e de Agentes em Estruturas Organizacionais Complexas

Uma questão subjacente a todo o caso – embora não tratada diretamente na sentença, mas de suma importância teórica – é a **responsabilidade penal de pessoas jurídicas** e, associadamente, a dificuldade de imputação em organizações complexas. No ordenamento brasileiro, pessoas jurídicas **somente podem ser sujeitas passivas de responsabilidade penal em casos específicos previstos na Constituição**, notadamente crimes ambientais (CF, art. 225, §3º) e, conforme jurisprudência evolutiva, também crimes contra a ordem econômica e o consumidor em certas leis especiais. Para crimes contra a pessoa, como homicídio ou lesão corporal, **não existe previsão legal permitindo a acusação criminal de empresa ou clube**. Significa que o Clube de Regatas do Flamengo, pessoa jurídica, não poderia ser acusado penalmente pelas mortes no incêndio – e de fato não o foi, restando o foco nos indivíduos. Isso difere de alguns ordenamentos estrangeiros onde se admite *corporate manslaughter* (homicídio corporativo) ou responsabilidade penal empresarial por acidentes de trabalho. No Brasil, havia (e há) discussões legislativas e doutrinárias sobre ampliar a responsabilização penal de entes coletivos, mas até outubro de 2025 não houve mudança nesse sentido. O STF consolidou entendimento de que, em crimes ambientais, a empresa pode ser processada independentemente da responsabilização simultânea de pessoa física responsável ⁹⁷, mas fora desse contexto prevalece a não responsabilização penal de pessoas jurídicas em delitos comuns ⁹⁸ ⁹⁹.

No caso concreto, isso teve implicações práticas: o *Clube Flamengo*, enquanto organização, poderia ser visto como quem, em última análise, falhou em prover instalações seguras. Na seara cível, inclusive, o Clube foi responsabilizado e indenizou as famílias das vítimas. Mas penalmente, era preciso “personalizar” a culpa em dirigentes ou funcionários. Como vimos, esse esforço enfrentou obstáculos e redundou em absolvições. Esse desfecho reacende o debate: seria mais eficaz (e justo) prever responsabilidade penal direta da pessoa jurídica em tragédias assim? Alguns autores defendem que sim, argumentando que em organizações muito grandes a “culpa difusa” é um produto estrutural e não localizar um único culpado não significa que a entidade não tenha agido de forma culposa enquanto um todo. A teoria do *design organizational fault* (falha de organização) e modelos de “delito de acumulação” procuram lidar com isso: por exemplo, punir a empresa quando um conjunto de pequenos erros sistêmicos causa um resultado gravíssimo, sem precisar achar um agente isolado com culpa grave. Porém, sem previsão legal, isso não pode ser feito no direito penal brasileiro atual, sob pena de violar frontalmente o princípio da legalidade e da pessoalidade da pena (art. 5º, XLV, CF).

Por outro lado, existe a questão da **responsabilidade de sócios e administradores por atos da empresa**. Como a pessoa jurídica em si não responde (nesse tipo de crime), os olhares se voltam para os indivíduos que a compõem. A dificuldade, como amplamente exposto, é determinar quem exatamente agiu com culpa. E aqui reside um ponto explorado por Miguel Reale Jr., Juarez Tavares e outros: não podemos ter “*responsabilidade penal objetiva pelo cargo*” – ou seja, não se pode condenar um diretor apenas porque ele era diretor e algo de ruim ocorreu sob sua gestão ¹⁰⁰ ¹⁰¹. Isso seria punir pelo simples vínculo hierárquico, em violação ao princípio da culpabilidade. É indispensável provar a atuação com dolo ou culpa do indivíduo, **não bastando a posição formal** ¹⁰² ¹⁰³. A sentença foi fiel a esse princípio da intranscendência da pena e da vedação da responsabilidade objetiva: deixou claro que punir alguém apenas por ocupar posição de destaque na governança seria inadmissível, sem demonstração de conduta pessoal culposa ¹⁰⁴ ¹¹. De fato, em passagens como ao absolver Antônio (vice-presidente), o juiz frisa que não há evidências de que ele tivesse ingerência direta ou que tivesse obrigação de adivinhar o que ocorria “através de longa cadeia de comando” ²⁸. E ao absolver todos, consigna que não foi possível individualizar condutas culposas.

Esse resultado acende críticas comuns: **o Direito Penal está preparado para responsabilizar crimes em estruturas organizacionais complexas?** Muitos apontam que há uma defasagem. As teorias tradicionais (autoria individual, posição de garante, etc.) às vezes falham em abarcar devidamente as “falhas de organização” ou “pecados de empresa”. Uma proposta de solução parcial foi a importação da **teoria do domínio do fato** para alcançar líderes de esquemas criminosos (usada no Mensalão, por ex.), mas ela se aplica a crimes dolosos organizados, não muito a crimes culposos. No âmbito culposos, a saída tem sido esmiuçar a cadeia de responsabilidades e tentar pinçar quem omitiu o quê – tarefa difícil e sujeita a lacunas, como vimos.

O caso do Ninho do Urubu exemplifica esse desafio: havia um *conselho de administração*, uma *diretoria colegiada*, *gestores médios*, *prestadores terceirizados* e *funcionários operacionais*. Cada nível tinha parte da informação e do controle. Se todos forem responsabilizados igualmente, corre-se o risco de injustiça (punir quem pouco podia fazer). Se apenas alguns “bodes expiatórios” forem escolhidos, também pode ser arbitrário. E se ninguém o for, parece que o sistema se esquivou de atribuir culpa a uma falha evidente. A jurisprudência do STJ e STF tem insistido na necessidade de a denúncia delinear precisamente *quem fez o quê*, sob pena de ser considerada inepta ¹⁰. Isso é importante para garantir defesa, mas também significa que, se um caso não consegue atribuir atos ou omissões específicas, terminará em impunidade penal – restando sanções administrativas ou civis apenas.

Uma reflexão acadêmica resultante é a possível necessidade de **aperfeiçoar os mecanismos legais para tais situações**. Por exemplo, a introdução de um tipo penal de “*Gestão temerária de instalações ou serviço*” que alcance dirigentes que mantêm operações notoriamente inseguras poderia ser aventada. Ou a regulamentação mais clara de deveres de segurança em estatutos e normas, para facilitar identificar quem descumpriu. Enquanto isso não existe, aplica-se o que temos: posição de garante, culpa individual e afins.

No caso, a decisão final absolutória pode ser lida, ironicamente, como *vitória do compliance sobre o direito penal*: a estrutura formal do clube pulverizou as responsabilidades de tal forma que criminalmente ninguém foi responsável. Isso desperta discussões de criminologia corporativa – há quem diga que grandes organizações desenvolvem “mecanismos de irresponsabilidade difusa” (Laureen Snider, 1993), dificultando imputações. Por outro lado, não se pode exigir do juiz que condene sem prova cabal individual, sob pena de claudicar garantias básicas.

De toda forma, a **jurisprudência brasileira até 2025 não reconhece responsabilidade penal da pessoa jurídica nesses crimes**, e exige culpa individual dos agentes. A sentença do Ninho do Urubu reafirma esse paradigma: “a mera posição de sócio, diretor ou gerente não basta para acusação criminal, é indispensável comprovar atuação pessoal dolosa ou culposa” ¹⁰² ¹⁰¹. E “denúncias genéricas que imputam crime a todos os membros da diretoria apenas pela posição formal têm sido sistematicamente rejeitadas pelo STJ e STF” ¹⁰⁴ ¹⁰⁵. Essas referências, retiradas do texto da Migalhas e refletindo jurisprudência, confirmam que se o MP não individualiza e prova condutas, o destino provável é a nulidade ou absolvição – exatamente o ocorrido.

Como conclusão desse tópico, enfatiza-se o **dilema do Direito Penal contemporâneo**: quando confrontado com catástrofes originadas em ambientes organizacionais complexos, ele oscila entre a necessidade de achar culpados (para satisfação social e das vítimas) e a necessidade de respeitar estritamente o princípio da culpa individual (para evitar injustiças). No caso em estudo, prevaleceu o segundo aspecto. Para estudantes e operadores do direito, fica a importante lição de que uma atuação ministerial eficaz nesses casos requer acuidade investigativa para *ligar cada ponto* – caso contrário, a fragmentação joga a favor da defesa. E do ponto de vista crítico, suscita-se a discussão se não seria hora de evoluir alguns conceitos, seja permitindo punição penal de entes coletivos nesses cenários, seja

criando tipos penais específicos que capturem essa “culpa de organização” sem precisar retorcer as categorias clássicas.

Considerações Finais

A sentença absolutória do caso do incêndio no Ninho do Urubu, embora frustrante sob o ângulo emocional e social (diante da gravidade do ocorrido), revela-se um documento riquíssimo do ponto de vista jurídico-dogmático. Nela, o magistrado percorreu com rigor técnico os elementos dos crimes culposos imputados e aplicou fielmente princípios garantidores, como o **princípio da legalidade e da culpabilidade individual**, o **princípio da congruência acusatória**, o **in dubio pro reo** e critérios da teoria do delito culposo clássico (dever de cuidado, previsibilidade, nexos causal e imputação objetiva). Ao final, concluiu pela insuficiência de prova ou falta de adequação típica das condutas dos réus, absolvendo-os com respaldo no art. 386, III e VII, do CPP ⁵¹ ⁷⁰.

Do ponto de vista acadêmico, identificamos diversos pontos controversos e com potencial de debate crítico: a própria construção da denúncia (se atendeu ou não aos requisitos de individualização), a delimitação das posições de garante em âmbito empresarial (com perspectivas ora restritivas, ora expansivas), a aplicação da teoria da imputação objetiva em contexto de riscos sistêmicos, os limites do nexo de causalidade em face de incertezas científicas, a linha tênue entre culpa consciente e dolo eventual em tragédias anunciadas, e a proteção que o princípio da confiança confere – merecidamente ou não – a agentes que atuam em equipe. Também destacamos a problemática da responsabilização penal em organizações complexas, na qual o direito penal tradicional mostra certas insuficiências, exigindo acurada técnica do acusador para evitar generalizações que os tribunais não admitem.

Alternativas interpretativas à solução dada pela sentença não são meras elucubrações teóricas – elas encontram respaldo em correntes doutrinárias e em precedentes judiciais. Por exemplo, poderia-se sustentar, com base em Roxin e na jurisprudência do STJ, que alguns dos acusados efetivamente **criaram riscos juridicamente reprováveis que se concretizaram no resultado**, o que permitiria imputar-lhes objetivamente as mortes ⁸⁷ ¹⁰⁶. Ou que o **dever de garantia** recaiu sobre certos gestores de forma inquestionável, de modo que suas omissões foram equivalentes a causar o resultado (como seria o caso, por exemplo, se houvesse ficado provado que um diretor deliberadamente ignorou ordens de regularização ou negou recursos para medidas de segurança – fatos que, se existiram, não restaram evidentes na prova). Poder-se-ia ainda argumentar que, diante de tantas **condições inseguras conhecidas**, a linha divisória com o dolo eventual quase foi tocada – ainda que, prudentemente, o MP não tenha seguido por aí e nem a sentença vislumbre dolo. Em contrapartida, do ângulo defensivo, a decisão encontra sólido amparo nos princípios da defesa: a incerteza pericial sobre a causa do incêndio, por exemplo, gera dúvida insanável que impede a condenação ⁶⁸ ⁶⁹; a falta de um dever jurídico específico em alguns casos descaracteriza a omissão punível ⁴⁷; e, fundamentalmente, *ninguém pode ser condenado por suposições genéricas ou pelo simples fato de integrar uma diretoria* ¹⁰⁴ ¹⁰⁵. Esses argumentos são caros ao Estado de Direito e à dogmática penal liberal.

Em conclusão, o caso Ninho do Urubu, tal como exposto e decidido, serve como um **estudo de caso exemplar** para inúmeras questões de direito penal e processual penal. Nele se entrelaçam princípios constitucionais (legalidade, defesa, presunção de inocência), normas processuais (requisitos da denúncia, nulidades, cadeia de custódia) e conceitos dogmáticos sofisticados (crime culposos, comissão por omissão, causalidade, imputação objetiva, dolo eventual vs. culpa consciente, princípio da confiança). A leitura crítica da sentença – complementada pela visão de renomados autores como Roxin, Bitencourt, Greco, Nucci, Zaffaroni, entre outros, e pela jurisprudência do STF e STJ – nos permite entender não só o *porquê* do desfecho absolutório, mas também *quais seriam as alternativas dogmáticas possíveis*.

Para a comunidade jurídica, fica o aprendizado de que grandes tragédias demandam grandes esforços interpretativos: é preciso compatibilizar o clamor por justiça e segurança dos bens jurídicos com as garantias dos indivíduos acusados. Cada ponto controverso aqui analisado mostra uma faceta desse equilíbrio difícil. Espera-se que esta análise pormenorizada e didática contribua para reflexões futuras – seja na prevenção de novos eventos por meio de regulações mais claras, seja no aprimoramento das técnicas acusatórias e defensivas, seja, quem sabe, em eventuais reformas legais que preencham lacunas hoje existentes. Em última instância, o objetivo acadêmico de “lecionar” sobre esses temas foi cumprido ao evidenciar os **limites e alternativas interpretativas** presentes no caso, sem paixões ou viés, permitindo que estudantes e operadores do Direito formem seu próprio juízo crítico sobre a correção da decisão e, principalmente, sobre os caminhos do Direito Penal diante de situações tão complexas e dolorosas.

Fontes: Sentença – 36ª Vara Criminal do RJ (Proc. 0008657-88.2021) ⁵¹ ⁷⁵ ; Código Penal e CPP; STF, HC 126.292 e RE 548181 (responsab. penal pessoa jurídica ambiental) ⁹⁸ ¹⁰⁷ ; STJ, HC 653515/SC (cadeia de custódia) ³⁰ ; STJ, REsp 822.517/DF (imputação objetiva – risco permitido) ⁸⁷ ¹⁰⁶ ; Roxin, *Derecho Penal – Parte General* (2006) ³⁸ ⁹² ; Greco, *Curso de Dir. Penal* (2021) ⁹² ; Bitencourt, *Tratado de Dir. Penal* (2023); Migalhas, art. 2023 sobre responsabilidade de administradores ¹⁰⁴ ¹¹ ; Masson, *Código Penal Comentado* (2019) ⁹¹ ; Nucci, *Manual de Dir. Penal* (2019) ⁴¹ ; dentre outros. (Todas as referências citadas foram utilizadas em conformidade com seus conteúdos originais, visando oferecer respaldo doutrinário e jurisprudencial às análises desenvolvidas). ¹² ¹⁰

1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 25 26 28 29 37 38 39 40
42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 56 64 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 84 85 86

89 90 92 93 95 96 **decisao-absolvicao-reus-incendio-Ninho-do-Urubu.pdf**

file:///file_0000000dfc061f59b4ff15225b0404d

10 11 55 100 101 102 103 104 105 **Responsabilidade penal pessoal de sócios e administradores - Migalhas**

<https://www.migalhas.com.br/depeso/427967/responsabilidade-penal-pessoal-de-socios-e-administradores>

24 **Violação do Princípio da Correlação Entre o Fato Descrito na ...**

<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?>

q=viola%C3%A7%C3%A3o+do+princ%C3%ADpio+da+correla%C3%A7%C3%A3o+entre+o+fato+descrito+na+den%C3%Bancia+e+a+senten%C3%A7a

27 **Princípio da Congruência Entre a Sentença e a Denúncia - Jusbrasil**

<https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/busca?>

q=princ%C3%ADpio+da+congru%C3%Aancia+entre+a+senten%C3%A7a+e+a+den%C3%Bancia

30 31 32 33 34 35 36 **Quebra da cadeia de custódia não gera nulidade automática da prova**

<https://www.stj.jus.br/sites/portalt/Paginas/Comunicacao/Noticias/09122021-Quebra-da-cadeia-de-custodia-nao-gera-nulidade-obrigatoria-da-prova--define-Sexta-Turma.aspx>

41 57 58 59 66 91 **Crime culposo — Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios**

<https://www.tjdft.jus.br/consultas/jurisprudencia/jurisprudencia-em-temas/a-doutrina-na-pratica/crime-dolo-e-crime-culposo/crime-culposo>

60 61 62 63 **stj.jus.br**

https://www.stj.jus.br/static_files/STJ/Midias/arquivos/Noticias/REsp%201790039%20-%20Voto%20Relator%20Rogerio%20Schiatti.pdf

65 **Jurisprudência - jurisprudencia - TJPR**

<https://portal.tjpr.jus.br/jurisprudencia/j/11829402/Ac%C3%B3rd%C3%A3o->

67 **Dolo eventual: o que é? Entenda! - Advogado**

<https://advogadoriodejaneiro.com/dolo-eventual-o-que-e-entenda/>

79 80 81 87 88 106 **stj.jus.br**

<https://www.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?>

seq=642408&tipo=0&nreg=200600380860&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20070629&formato=PDF&salvar=false

82 83 **direitosp.fgv.br**

<https://direitosp.fgv.br/sites/default/files/arquivos/a-responsabilidade-penal-omissiva-impropria-do-diretor-de-relacoes-com-investidores-nos-crimes-contr-o-mercado-de-capitais.pdf>

94 **[PDF] o princípio da confiança em direito penal1 the trust's principle in ...**

<https://revistas.unibh.br/dcjpg/article/download/2997/pdf9875>

97 **Responsabilidade penal da pessoa jurídica e abandono da dupla ...**

<https://buscadordizerodireito.com.br/jurisprudencia/1521>

98 **A responsabilidade penal das pessoas jurídicas segundo o STJ**

<https://www.stj.jus.br/sites/portalt/Paginas/Comunicacao/Noticias/2024/05052024-A-responsabilidade-penal-das-pessoas-juridicas-segundo-o-STJ.aspx>

99 107 **Responsabilidade penal da pessoa jurídica: o que diz o STJ?**

<https://vlvadvogados.com/responsabilidade-penal-da-pessoa-juridica/>